ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. އިބްރާހީމް ވިސާމް އަދި އިތުރު 2 ފަރާތެއް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 29 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2026/SC-A/29 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2026

Prosecutor General v. Ibrahim Wisam & 2 Others

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ "ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމުގެ އިޙްތިމާލު" އޮތްކަން ބުނެދިނުމަން، އުފެދިގެންވާ ނުރައްކަލެއް އޮތްކަން ސާބިތުކުރަން ބޭނުންވާ ސަބަބު ހުށަހެޅުމަކީ ފުދޭނުކަމާއި، ޤަރީނާތަކުގެ މައްސަލަތަކުގައި ނުރައްކާ ވަޒަންކުރަންޖެހޭނީ އާންމު މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައިކަން ކަނޑައަޅައި، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ބާތިލުކޮށް، ހެކި ހާމަކުރުމާ ބެހޭ އަމުރާއެކު އަލުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް މައްސަލަ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް އަނބުރާ ފޮނުވާލައިފައެވެ.

މައްސަލައިގެ ހުލާސާ

މައްސަލައިގެ ޙަޤީޤަތްތައް

ދައުލަތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި، ސ. މަރަދޫފޭދޫ، ފިނިފެންމާގެ، އިބްރާހީމް ވިސާމްއާއި، ގދ. ނަޑެއްލާ، ހިތަށްފިނިވާގެ، ސައުސަން ރަޝީދުއާއި، ހ. އެކްސީފް، ޢަބްދުﷲ ހުވައިރިޝާ ބިން މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 32/2015 (ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އާ ޙަވާލާދީ ދައުވާކުރިއެވެ. އިބްރާހީމް ވިސާމްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރީ، ހަނގުރާމަކުރަން ދާން އުޅުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ. ސައުސަން ރަޝީދުގެ މައްޗަށް، ހަނގުރާމަކުރަން ދާން އުޅުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާގެ އިތުރުން، ޓެރަރިޒަމް ޖަމާޢަތަކަށް ތާއީދުކުރާ މިންވަރަކަށް ޚަބަރު ޝާއިޢުކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އުފުލިއެވެ. އަދި ޢަބްދުﷲ ހުވައިރިޝާ ބިން މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް، ޓެރަރިޒަމް ޖަމާޢަތަކަށް ތާއީދުކުރާ މިންވަރަކަށް ޚަބަރު ޝާއިޢުކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއާއި، ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ކުރުމަށް ރުހުވުމުގެ ދައުވާއާއި، ހަނގުރާމައަށް މީހަކު ފޮނުވަން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އުފުލިއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 496/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާއާއި 497/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާއާއި، 498/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާއާއި 499/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާ

މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅުނު ހެކި (އިންޓެލިޖެންސް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓް އާއި ކޯލް ޑީޓެއިލް ރެކޯޑް އެނަލިސިސް ރިޕޯޓް އާއި، އިލެކްޓްރޯނިކް ޑިވައިސް އެނަލިސިސް ރިޕޯޓް) ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަކަށް ދައުލަތުން އެދުމުން، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 131 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހެކި ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެފައިވެއެވެ.

އަދި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއްގެ ގޮތުގައި، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 119 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (5) ވަނަ ނަންބަރާއި، 149 ވަނަ މާއްދާއާއި، 1-149 ގެ (ހ) އާއި، 2-149 ގެ (ނ) އާއި (ރ) ގެ (1) ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން،

މައްސަލައިގައި ހެކީގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅުނު ރިޕޯޓުމަށް ބައްޔާނުކުރި ފަރާތްތަކާ ކާކުކަން ހާމަނުވާގޮތަށް އަދި ބަދަލުކުރުމަށްފަހު، އޯޑިއޯ ނުވަތަ އަޑު ފޮނުވައިދޭ ވަސީލަތެއްގެ ޒަރީޢާއިން ހެކިބަސް ނެގުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް އެދި ހުށަހަޅައެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ (ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމާމެދު ނިންމި ނިންމުން ނަންބަރު 145-B5/SHN/496,497,498,499-2025/2026/03)، ހެކިންނަށް ހިމާޔަތް ދިނުމުގެ ގޮތުން މިފަދަ އެދުމެއް ދައުލަތުން ހުށަހެޅިފައިވީނަމަވެސް، އެ ހުށަހެޅުން ބަލައިނުގަނެވުނެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިގޮތަށް ނިންމީ އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

1. ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް އެއް ހާޒިރުގައި އެއީ ގާނޫނީ އަންގަނޑުތަކުން ހެކިބަސްދޭފަރާތަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެކަމަށް ދައުލަތުން އަންގަންނަވާއިރު، އެއް ހާޒިރުގައި ޝަރީޢަތުގައި ސާބިތުކުރެވިފައި ނުވާތީ ފަހަރެއް ސަލާމަތަށް ބައްޔާނުކުރެވޭ ބޭރުބަލާ އަހަރުމެނަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނިންމުމަށް ހުށަހެޅުމުގެ ސިއްރުކަމާ ހަމައެކަނި ކުޑަވެގެން ނުވާނެ؛

2. ހެކިބަސް ދޭނޭ ފަރާތްތަކާއި ގާނޫނީ އަންގާފައިވާ ހެކިބަސް އަޑުއެހުމަށް، މި މައްސަލައިގެ ބޭނުން އޮނިގަނޑު ތަފްސީލު ދައުލަތުން ބޭނުންކުރަންވީ، އެ މިންވަރަކާ ގުޅޭ ތަޙްގީގާތު ދައުލަތުން ބޭނުންވެފައިވާކަން، ސިއްރުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު މަދުކުރުމަށް އެޅޭކަމަށް ދައުލަތުން ބޭނުންވެފައި ނުވާނެ؛ މިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/17 ފައިސަލާ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނާ އެއްގޮތް ނޫންކަމަށް ބުނެ، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އެ ނިންމުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރިއެވެ. ހައިކޯޓުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނިންމުން ބާޠިލްކުރީ، އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

1. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގައި އޮތް މިންވަރުން، ދައުލަތުން ބޭނުންކުރަންޖެހޭ، ހެކިބަސް ދިނުމުގެ ސަބަބުން ހެކިބަސްދޭ ފަރާތުގެ ނުވަތަ އޭނާގެ އާއިލާގެ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ނުވަތަ ފުދާނެ ނުވަތަ މުދަލަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ބިރުވެރިކަމެއް އޮތްކަން ދައުލަތުން ޝަރީޢަތަށް ދެއްކުމަށް ކޮށްދެވެންޖެހޭ، އެހެން ވާނަމަ ސަބަބު ކަން؛

2. މި ހުށަހެޅުމުގައި، ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ނުވަތަ އޭނާގެ އާއިލާގެ މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ އިހުތިމާލު އޮތްކަމެއް ދައުލަތުން ބާރުއަޅާފައިވާކަމުގެ ހެކިތަކެއް؛

3. ހެކިބަސްދޭ މީހާ ބަހައްޓާފައިވާ ހިމާޔަތް އެކަށީގެން ނުވާނެ ސަބަބުކަމަށް ދައުލަތުގެ ހުށަހެޅުމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާތީ، އެ އުޅުމަކީ ހަމައެކަނި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ހައްގުތަކެއް ކަމެއްނޫނީ ކިޔުމާގުޅޭ ހިމާޔަތް ސިއްރުކުރުމުގެ ޤާނޫނީ ކަމެއް، އެ ގޮތުގައި ހަމައެކަނި ހުއްދަ ދިނުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް ނަމަވެސް ދުވަސްވެސް ހުރި ހުއްދަ ބޭނުންކުރަން ޖެހޭނެކަން؛

4. ހެކި ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ކުރީ ފަރާތުން މައްސަލައިގެ ތަފްސީލުތަކަށް ބަލާއިރު ދައުލަތު، މައްސަލައިގެ ޙަޤީޤަތްތަކަށް ބަލަން ޖެހޭނެކަން؛

5. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 1-149 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދައުލަތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަންކަމަށް ބަލާއިރު، އެ ހެކިބަސް ސިއްރުކުރުމުގެ ސަބަބުން އިންސާފު ލިބިދިނުމަށް ހުރަސްއަޅާ ކަމެއްކަމުގެ މައްޗަށް ބަލާ ބަލައިގަތުން ނުވާނެ؛

6. ހެކިބަސް އަދާކުރާ ފަރާތަކީ ކާކުކަން ހާމަވާގޮތަށް ހެކިބަސް އަދާކުރުމުން އާންމު މަސްލަހަތަކަށް އަސަރުކުރާނެކަމަށް ދައުލަތުން ބަޔާންކުރިނަމަވެސް، އެ މިންވަރަކީ ކޮބައިކަން ދައުލަތުން ބަޔާންކޮށްދީފައި ނުވުން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/SC-A/29 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިއެވެ. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއާއި، ދިފާޢުން ދެއްކި ވާހަކައާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/17 ޤަޟިއްޔާއިން ނިންމި ނިންމުމަކީ ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާ އާއި 1-149 އަދި 2-149 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފު ނިންމުމެއް ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ، 149 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ "އިބްތިދާއީ" ހައިކޯޓުން މާނަކޮށްފައިވަނީ، ވަކި ފަރުދަކަށް އަމާޒުވެފައިވާ ޚާއްޞަ ނުރައްކަލެއް ސާބިތުކުރަންޖެހޭ ފަދަ މިންގަނޑެއް ކަމަށާއި، މިއީ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާފައިނުވާ ޝަރުޠެއް ޤާނޫނަށް އިތުރުކުރުން ކަމަށާއި، ހައިކޯޓުން އާންމު މަސްލަހަތަށް ދިމާވެދާނެ ގެއްލުން ވަޒަންކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

2. މީގެ ތަފްސީލުގައި އިސްތިއުނާފުގެ ތަރުތީބުން ބުނެފައިވަނީ، 149 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހަމަނުޖެހުމެއް އިންޒާރުދީފައިވާ ހިސާބު އެއްވެސް ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭ ކަމަށާއި، ހެކިބަސްދޭނެ މީހާ ފަރާތުން ނުރައްކާތެރިކަމަށް ޝަކުވާ ކޮށްފައިވާ ހާލަތެއް ނެތް ދައުލަތުގެ ސަބަބުތަކެއް ދައުލަތުން ބުނެފައިވާ ނަމަވެސް، މި މިންވަރަށް ނަގައިގެން ދަލީލުތަކެއް ހުށަހަޅާފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

3. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، 149 ވަނަ މާއްދާއިން ބޭނުންވަނީ ނުރައްކަލެއް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ލިބުމުގެ ހުރި ހާލަތު ނުކުތާ ކަމަށާއި، ޝަހާދަތުގެ މި މައްސަލައިގައި ނުރައްކާ ވަޒަންކުރެވޭނީ އާންމު މަސްލަހަތާއި ދިފާޢުގެ ހައްޤު ބައްޓަންކުރެވޭ ގޮތުން ކަމަށާއި، ހައިކޯޓުން އާންމު މަސްލަހަތު ބަލައި ވަޒަންކޮށްފައިވާ ނަމަވެސް، ޝަހާދަތު ބަލައިގަތުމުގެ ކުރިން ކަންކަން ބަލައި ނިންމައިގެން ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށާއި، ހެކިބަސްދޭ ފަރާތުގެ ސަލާމަތާ ދިފާޢުގެ ހައްޤު ހަމައަށް ހިފެހެއްޓުމަކީ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގެ އަސާސް ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/17 ޤަޟިއްޔާގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާޠިލުކޮށް، ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި މައްސަލައިގައި ބާރުއަޅާފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މި އަމުރާއެކު އަލުން ބަލައި ނިންމުމަށް ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ފޮނުވުމަށް، ހެކިބަސްދޭ ފަރާތުގެ ސަލާމަތާ ގުޅޭ ބަޔާން ފަރާތުން ހުށަހަޅައި، ފަރާތުން ރައްދު ދިނުމުގެ ފުރުޞަތު ދެ. ބާޠިލުކުރައްވައި، 07 ސެޕްޓެމްބަރު 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ޤާޟީ އުސްތާޛުބައް

ނިންމުމަކީ ފަނޑިޔާރުން ބެންޗުއްގެ ޤާޟީ އުސްތާޛުބަރާއި މަޖިލި ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 42 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އިން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ އިންސާފުވެރިކަމާއި ހަމަކަމާއެކު ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ ޙައްޤާއި، 51 ވަނަ މާއްދާއިން ކުށެއް ކުރިކަމުގެ ދައުވާ އުފުލިފައިވާ މީހުންނަށް ދީފައިވާ ޙައްޤުތައް، ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކެއްގައި ހަނިކުރެވިދާނެކަން ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް ބަލާލުމުން އެނގެއެވެ. މިއީ ހެކިބަސް ދިނުމުގެ ޢާންމު އުޞޫލަށް (ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 147 ވަނަ މާއްދާ) ޤާނޫނުން ދީފައިވާ އިސްތިސްނާއީ ޙާލަތެކެވެ.

2. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ހެކިބަސްދޭ މީހާ ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭނީ، އޭނާ ހެކިބަސްދޭ ދިނުމުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމުގެ އިޙްތިމާލު ބޮޑުކަމުގައި އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމައެވެ. އެ ނުރައްކަލުގެ ތަފްޞީލުގައި، އޭނާގެ ނުވަތަ އޭނާގެ ޢާއިލާގެ މީހުންގެ ހަށިގަނޑަށް ނުވަތަ ފުރާނައަށް ނުވަތަ މުދަލަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ޙާލަތްތައް ހިމެނެއެވެ. އަދި އެ ނިންމުމަކީ ވާސިލުވި ސަބަބު ދައްކައިގެން ކޯޓަށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

3. ހެކިބަސްދޭ މީހަކު ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެދިނުމުގައި ފެކްޓަރު ރިޢާޔަތްކުރަންވީ، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 1-149 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ކަންކަމެވެ. އެއީ، ޙިމާޔަތްދޭންޖެހޭ ސަބަބު ކަމަށް ދައުލަތުން ހުށަހަޅާ ސަބަބުތަކާއި އޭގެ ތަފްޞީލާއި، ތަޙްޤީޤު ހިނގާ މަރުޙަލާ ކަންކަމާއި، ޙިމާޔަތްދިނުމުން ޝަރީޢަތް އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ހިންގުމަށް [illegible] މިންވަރާއި، ހެކިބަސް މައްސަލައަށް މުހިންމުވާ މިންވަރާއި، މައްސަލައިގެ ބާވަތާއި، [illegible] ހިމެނެއެވެ.

4. މި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ޙިމާޔަތް ދިނުމަށްޓަކައި ކަނޑައަޅާ ފިޔަވަޅުތަކަކީ [illegible] ނިސްބަތުގައި، އެކަށް ޙިމާޔަތްދޭންޖެހޭ މިންވަރު ދަރަޖަކަށް، 2-149 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ޚިޔާރުކޮށް އަޅަންވާނެއެވެ.

5. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި "އިޙްތިމާލު" މި ލަފުޒުގެ މާނަ ބަޔާންކޮށްފައި ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 11/2022 (ހެކިބަހުގެ ޤާނޫނު) ގައި "އިޙްތިމާލު" މި ލަފުޒު މާނަކޮށްފައިވަނީ، ކަމެއް ވުން ގާތްވުމުގެ ނިސްބަތަކަށެވެ.

6. 149 ވަނަ މާއްދާގެ ސިޔާޤު އިޢުތިބާރުން، ނުރައްކަލަކީ ޤަވީ ނުރައްކަލަކަށްވުން ނުވަތަ ނުރައްކަލެއް ލިބިފައިވުން ޤާނޫނު ލާޒިމު ނުކުރެއެވެ. އެއީ އެކަށީގެންވާ ނުރައްކަލެއް (reasonable risk) ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ނުރައްކަލެއް އޮތުމުގެ ފުރުޞަތު (likelihood of reasonable risk) އޮތުމެވެ. ހަމަ ހިތުވެއް ނުވަތަ ޝައްކަކަށް ވުރެ ބޮޑުކަން ހަޤީޤީ ނުރައްކަލެއް އޮންނަންޖެހޭނެއެވެ.

7. ރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި، ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާވާ ހެކިބަސްތައް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުން ޚާއްޞަކޮށްފައި ނުވެއެވެ. ހެކިވެރިޔާގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމުގެ އިޙްތިމާލު ބޮޑުކަން އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮތުން ފުދޭނެއެވެ. މިއަށްވުރެ ފުޅާ [illegible] އެކަމަކު، ޤާނޫނު [illegible] ބަދަލުވެއެވެ.

8. އެކަށީގެންވާ މިންވަރުގެ ނުރައްކަލެއް ނުވަތަ ނުރައްކަލެއްގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަން ފަނޑިޔާރަށް ބެލެވޭ މިންވަރަކަށް ސަބަބު ކުރަން ފުދެއެވެ. ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ މާޒީގެ ޢަމަލުތަކުން، މާޒީގެ އަމަލެއް (past conduct)، މާޒީގެ ބިރުދެއްކުމުގެ އަމަލެއް (previous intimidation) ނުވަތަ ބަދަލު ހިފުމުގެ ނުވަތަ އަނިޔާވެރިވުމުގެ އަމަލެއް ކުރިން ހިނގައިފައިވުން ފަދަ ކަންކަމަކީ، ނުރައްކަލުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަން ބެލުމުގައި ބެލޭނެ ކަންކަމެވެ.

9. ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމުގެ އިޙްތިމާލު އޮތްކަން ދެނެގަނެވޭނީ، ކޮންމެ މައްސަލައެއްގެވެސް ވަކައިގެންވާ ޙާލަތްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެންނެވެ. ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ނުރައްކަލެއް އޮތްކަން ބެލުމުގައި، މައްސަލައިގެ ބާވަތާއި ގޮތުގައިވާ، އެކަމަށް ބައިވެރިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ވަޒަންކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.

10. 149-1 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 5 ވަނަ ނަންބަރަށް ބެލުމުން، މި ނުރައްކަލަކީ ހަމައެކަނި ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ގައިދުކުރެވިފައިވާ ނުރައްކަލެއް ނޫނެވެ. މައްސަލައިގެ ބާވަތުން އާންމު މަޞްލަޙަތަށް އޮތް ނުރައްކަލަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެކަމަށް އޮތުމުން، އެ ނުރައްކަލަކީ ހެކިބަސްދޭ މީހާ ނުވަތަ އޭނާގެ ޢާއިލާއަށް އޮތް ނުރައްކަލަކަށްވުރެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ވަޒަންކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.

11. ހެކިބަސްދޭން ތިބި ފަރާތްތަކަކީ އިންޓެލިޖެންސް އޮފިސަރުން ވެފައި، އެ ފަރާތްތަކަށް ހިމާޔަތް ދެވޭނެ ނިޒާމެއް އޮތް ކަމަށް އަންގައިދީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، ވަކިވަކި އޮފިސަރަކަށް އެއް ވަކި ތުހުމަތުކުރެވޭ ބުނެދިނުމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް، މިއީ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ މީހާއަށް އަސަރުކުރާ އިސްތިސްނާއީ ބާވަތެއް ކަމުގައިވާތީ، އެ ބާވަތުގެ އުޞޫލުތަކުން ގެނުވެއްޖެ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ދަލީލުތަކުން ދެއްކުން ލާޒިމުކަމަށް ދެކެނީއެވެ.

12. ހެކިބަސްދޭ މީހާ ހިމާޔަތްކުރުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅަކީ، ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް އޮތް ނުރައްކަލާ އެކަށޭނަ ފިޔަވަޅުކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ. އެ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ މީހާގެ އަސާސީ ޙައްޤުތަކަށް ސީދާ އަސަރުކުރާ ކަމެއްކަމުން، އެންމެ މަޞްލަޙަތަށް އޮތް ނުރައްކަލާއި، ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތަށް ޒަރާރު ހަނިކުރެވިގެންދާ އިންސާފުން ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ ޙައްޤާއި ރިޢާޔަތްކުރެވިގެންނެވެ.

13. މި ފިޔަވަޅު މީޒާނުކުރުމުގައި ކޯޓުން ބަލަންޖެހޭނީ، ދިފާޢުން ހުށަހެޅޭ އަސާސީ ޙައްޤު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނީ މަބްދައުތަކާއި އަޅާލުމަށްފަހު، ދައުލަތާ އޮތް ނިސްބަތުން ފިޔަވަޅު އެޅުމެވެ. އަދި އަޅާ ފިޔަވަޅަކީ، ނިސްބަތުން ކުޑަ އަދި އުނދަގޫ ކުޑަ ފިޔަވަޅެއް އެންމެ ބޮޑުމިނުން އަޅާ ފިޔަވަޅެއްކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ.

14. ޝަރީޢަތާ ގުޅުންހުރި އިންޓެލިޖެންސާއި މައުލޫމާތު ރައްކާތެރިކަމާއި ބަދަލުކުރުމަށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 32/2015 (ޝަރީޢަތް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 3-19 ވަނަ މާއްދާއިން ޚާއްޞަ ނިޒާމެއް އެކުލަވާލައިފައިވުމުން، އިންޓެލިޖެންސް މައުލޫމާތަކީ ދައުލަތުގެ އާންމު މަޞްލަޙަތާއި ގުޅިގެންވާ ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން، ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި ހެކިބަސްދޭ މީހާ ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އުޞޫލުތަކު ގޮތުގެ ނިންމުމުގައި، ނުރައްކަލާ ވަޒަންކުރަންޖެހޭނީ 149 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ދާއިރާއަށްވުރެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައެވެ.

15. ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ހިމާޔަތްދިނުމަށް ހުރަހަށް ފުރިހަމަކޮށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްދީފައިވާއިރު، ޢަދުލުވެރި ގޮތެއް ނިންމުމުގައި އެ ކަންކަމަށް ފުރިހަމައަށް ރިޢާޔަތްކުރި ގޮތް ނިންމުމުން ފެންނަން އޮންނަންވާނެއެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ދަޢުވާތައް

Van Mechelen and Others v. Netherlands

Van Mechelen and Others v. Netherlands (1997) 25 EHRR 647

ފަރާތްތައް: Van Mechelen and Others އާއި Netherlands (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވާ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ދައުލަތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މިނިވަން ދިމިޤްރާޠީ ގައުމުތަކުގައި ޝަރީޢަތުގެ އުސޫލުތަކާ އުސޫލުތަކެއްކަމަށް ބުނެ، ހެކިބަހުގެ ނިންމުމުގައި އާންމު މަސްލަހަތަށް އޮތް ނުރައްކަލަކާއި، އެދުން ފިޔަވަޅުގެ ނިސްބަތަކާއި، އެ ފިޔަވަޅުގެ ސަބަބުން އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތަކަށް ހުރި ހުރަސް އެޅިދާން މިންވަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ނުވާކަމަށް ބަލަން، ދައުލަތުން މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވެއެވެ.
2. (މި ނިންމުމުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތައް [2026] SC 29 ގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވެއެވެ.)

Doorson v. Netherlands

Doorson v. Netherlands (1996) 22 EHRR 330

ފަރާތްތައް: Doorson އާއި Netherlands (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވާ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ދައުލަތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މިނިވަން ދިމިޤްރާޠީ ގައުމުތަކުގައި ޝަރީޢަތުގެ އުސޫލުތަކާ އުސޫލުތަކެއްކަމަށް ބުނެ، ހެކިބަހުގެ ނިންމުމުގައި އާންމު މަސްލަހަތަށް އޮތް ނުރައްކަލަކާއި، އެދުން ފިޔަވަޅުގެ ނިސްބަތަކާއި، އެ ފިޔަވަޅުގެ ސަބަބުން އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތަކަށް ހުރި ހުރަސް އެޅިދާން މިންވަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ނުވާކަމަށް ބަލަން، ދައުލަތުން މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވެއެވެ.
2. (މި ނިންމުމުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތައް [2026] SC 29 ގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވެއެވެ.)